



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

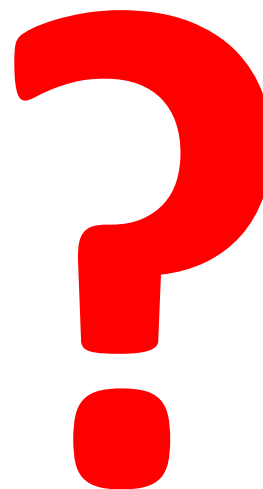
IMPLANTAÇÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO

Conteúdo programático

- 1. O significado deste momento; o significado deste trabalho**
- 2. Qualificação do planejamento da contratação**
- 3. Estruturação da governança das contratações**
- 4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC**
- 5. Inversão de fases da licitação como regra**
- 6. Gestor e Fiscal de Contrato**
- 7. Vigência de contratos continuados**
- 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica**
- 9. Procedimentos auxiliares**
- 10. Diálogo competitivo**
- 11. Dignificando a relação público - privado**

- 1. O significado deste momento; o significado deste trabalho**
- 2. Qualificação do planejamento da contratação**
- 3. Estruturação da governança das contratações**
- 4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC**
- 5. Inversão de fases da licitação como regra**
- 6. Gestor e Fiscal de Contrato**
- 7. Vigência de contratos continuados**
- 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica**
- 9. Procedimentos auxiliares**
- 10. Diálogo competitivo**
- 11. Dignificando a relação público - privado**

1. O significado deste momento; o significado deste trabalho



Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
- 2. Qualificação do planejamento da contratação**
- 3. Estruturação da governança das contratações
- 4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
- 5. Inversão de fases da licitação como regra
- 6. Gestor e Fiscal de Contrato
- 7. Vigência de contratos continuados
- 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
- 9. Procedimentos auxiliares
- 10. Diálogo competitivo
- 11. Dignificando a relação público - privado

2. Qualificação do planejamento da contratação

<u>Dos instrumentos de planejamento</u>	38
<u>Do plano de contratações anual</u>	38
<u>Das contratações sustentáveis</u>	38
<u>Do catálogo eletrônico de padronização</u>	39
<u>Dos bens de luxo</u>	39
<u>Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação</u> ...	40
<u>Das contratações de obras e serviços de engenharia</u>	40
<u>Do programa de integridade</u>	40

2. Qualificação do planejamento da contratação

Do plano de contratações anual

Agora é dever planejar para um ano; alinhar o planejamento com

- a) Plano estratégico
- b) Plano diretor
- c) Plano plurianual – um dia...com promessas de campanha...

Como começar?

Distribuir DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Como fazer valer?

Contratações e licitações só se estiverem no PCA.

2. Qualificação do planejamento da contratação

<u>Dos instrumentos de planejamento</u>	38
<u>Do plano de contratações anual</u>	38
<u>Das contratações sustentáveis</u>	38
<u>Do catálogo eletrônico de padronização</u>	39
<u>Dos bens de luxo</u>	39
<u>Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação</u> ...	40
<u>Das contratações de obras e serviços de engenharia</u>	40
<u>Do programa de integridade</u>	40



Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

2. Qualificação do planejamento da contratação

Das contratações sustentáveis

Resolveram por lei!

1. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos (IBAMA), do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), da Agência Nacional do Petróleo (ANP), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

2. Qualificação do planejamento da contratação

Das contratações sustentáveis

Resolveram por lei!

2. fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado poderão ser considerados. Art. 87, § 2º, **ensina** a fazer!

2. Qualificação do planejamento da contratação

<u>Dos instrumentos de planejamento</u>	38
<u>Do plano de contratações anual</u>	38
<u>Das contratações sustentáveis</u>	38
<u>Do catálogo eletrônico de padronização</u>	39
<u>Dos bens de luxo</u>	39
<u>Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação</u> ...	40
<u>Das contratações de obras e serviços de engenharia</u>	40
<u>Do programa de integridade</u>	40

2. Qualificação do planejamento da contratação

Do catálogo eletrônico de padronização

Nome não corresponde ao conteúdo...

Dos bens de luxo

Vale a pena ler: Art. 89, §§ 2º e 3º

Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação

Melhor detalhamento no art. 90

2. Qualificação do planejamento da contratação

<u>Dos instrumentos de planejamento</u>	38
<u>Do plano de contratações anual</u>	38
<u>Das contratações sustentáveis</u>	38
<u>Do catálogo eletrônico de padronização</u>	39
<u>Dos bens de luxo</u>	39
<u>Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação</u> ...	40
<u>Das contratações de obras e serviços de engenharia</u>	40
<u>Do programa de integridade</u>	40

2. Qualificação do planejamento da contratação

Das contratações de obras e serviços de engenharia

Modelagem da Informação da Construção
(Building Information Modelling – BIM)

Do programa de integridade

Grande vulto e
critério de desempate.

Você está pronto para avaliar um programa de integridade?
Pode terceirizar.

2. Qualificação do planejamento da contratação

<u>Da fase preparatória</u>	41
-----------------------------------	----

Novas palavras: DFD, ETP, mapa de riscos, TR, PB, Projeto Executivo

<u>Da formalização da demanda</u>	42
<u>Da elaboração dos artefatos de planejamento</u>	42
<u>Da elaboração da minuta de edital</u>	43
<u>Conclusão da fase preparatória</u>	44
<u>Da pesquisa de preços</u>	44

Com balizamento mais preciso. Para a engenharia, nada de consulta a fornecedores.

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
- ✓ Qualificação do planejamento da contratação
- 3. Estruturação da governança das contratações**
- 4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
- 5. Inversão de fases da licitação como regra
- 6. Gestor e Fiscal de Contrato
- 7. Vigência de contratos continuados
- 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
- 9. Procedimentos auxiliares
- 10. Diálogo competitivo
- 11. Dignificando a relação público - privado

3. Estruturação da Governança das Contratações

GOVERNANÇA..... 121

Objeto e âmbito de aplicação 121

Responsabilidade da alta administração

Diretrizes..... 122

Fomento a integridade – Agenda ONU

3. Estruturação da Governança das Contratações

Instrumentos 123

Art. 338.

São considerados instrumentos de governança em contratações públicas:

- I - o Plano de Logística Sustentável;
- II - o Plano de Contratações Anual;
- III - a Gestão por Competências;
- IV - o Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratações; e
- V - o Programa de Integridade.

Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

§ 1º Os instrumentos de governança devem estar sistematizados e alinhados com o plano estratégico do BrC e entre si.

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
- ✓ Qualificação do planejamento da contratação
- ✓ Estruturação da governança das contratações
- 4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC**
- 5. Inversão de fases da licitação como regra
- 6. Gestor e Fiscal de Contrato
- 7. Vigência de contratos continuados
- 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
- 9. Procedimentos auxiliares
- 10. Diálogo competitivo
- 11. Dignificando a relação público - privado

4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC

Art. 344.

Compete ao BrC, quanto à gestão por competências, determinada pelo art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021:

I - identificar as funções essenciais ao cumprimento da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no tocante às responsabilidades de governança e de gestão das contratações;

II - estabelecer modelo de competências para as funções essenciais previstas no inciso I, aqui entendido como o conjunto mínimo e o conjunto ideal de aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais desejáveis ao bom desempenho de suas atribuições;

4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC

Art. 344. [...]

III - garantir que a escolha e designação dos ocupantes de funções essenciais seja condicionada ao cumprimento do conjunto mínimo de competências definido no modelo previsto no inciso II deste artigo, observando os princípios da transparência, da eficiência e do interesse público, bem como os requisitos definidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e no art. 8.º deste Regulamento; e

4. Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC

Art. 344. [...]

IV - elencar, em plano de capacitação continuada, ações de desenvolvimento para os ocupantes de funções essenciais das instâncias de Governança e Gestão das Contratações, contemplando aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais ainda não alcançados pelos gestores, as denominadas lacunas de competências.

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
 - ✓ Qualificação do planejamento da contratação
 - ✓ Estruturação da governança das contratações
 - ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
- 5. Inversão de fases da licitação como regra**
 6. Gestor e Fiscal de Contrato
 7. Vigência de contratos continuados
 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
 9. Procedimentos auxiliares
 10. Diálogo competitivo
 11. Dignificando a relação público - privado

5. Inversão de fases da licitação como regra

Art. 118.

Quando adotada a modalidade concorrência ou pregão, a licitação será estruturada conforme o rito procedimental ordinário previsto no caput do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º A aplicação excepcional da possibilidade de inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, fica condicionada à indicação circunstanciada da expectativa dos ganhos de eficiência e vantajosidade, notadamente quando:

5. Inversão de fases da licitação como regra

Art. 118. [...]

I - for estabelecido para o julgamento das propostas procedimentos de análise e exigências que tornem tal fase mais morosa, evidenciando o ganho de celeridade e segurança decorrente da antecipação da habilitação;

5. Inversão de fases da licitação como regra

Art. 118. [...]

II - em razão dos certames anteriores, for plausível a conclusão de que a realização da fase de lances apenas entre as licitantes que já tenham demonstrado o atendimento às exigências de habilitação representaria uma disputa mais qualificada e ofertas presumidamente exequíveis.

§ 2º Compete à área técnica a apreciação dos motivos e a deliberação acerca da admissibilidade de inversão de fases de que trata o § 1º deste artigo.

5. Inversão de fases da licitação como regra

Art. 118. [...]

§ 3º Em caso de licitação deserta ou fracassada com participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado procedimento licitatório amplo, hipótese em que os atos administrativos já praticados, inclusive os pareceres técnicos e jurídicos, poderão ser aproveitados na nova licitação.

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
 - ✓ Qualificação do planejamento da contratação
 - ✓ Estruturação da governança das contratações
 - ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
 - ✓ Inversão de fases da licitação como regra
6. **Gestor e Fiscal de Contrato**
 7. Vigência de contratos continuados
 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
 9. Procedimentos auxiliares
 10. Diálogo competitivo
 11. Dignificando a relação público - privado

6. Gestor e Fiscal de Contrato

<u>Do gestor de contrato</u>	12
<u>Do fiscal de contrato</u>	12
<u>Da autoridade máxima</u>	17

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do gestor de contrato

Art. 13.

O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:

- I - analisar a documentação prévia ao pagamento;
- II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- III - analisar eventuais alterações contratuais, após considerar o relatório emitido pelo fiscal do contrato;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do gestor de contrato

Art. 13. [...]

- IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
- V - acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
- VI - decidir provisoriamente sobre a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do gestor de contrato

Art. 13. [...]

VII - preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;

VIII - inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do gestor de contrato

Art. 13. [...]

IX - avaliar o relato do fiscal sobre a ocorrência de infrações na execução do contrato, a fim de identificar as providências necessárias para a gestão contratual, submetendo-as à autoridade competente para análise e decisão quanto à abertura de processo administrativo de aplicação de sanção;

X - outras atividades compatíveis com a função.

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do gestor de contrato

Art. 13. [...]

Parágrafo único. É admitida, de forma excepcional e especialmente no caso de contratações de menor complexidade, a designação de equipes de fiscalização de contrato somente com dois membros, quais sejam, o gestor do contrato titular e seu substituto, que acumularão todas as competências de fiscalização previstas neste Regulamento.

6. Gestor e Fiscal de Contrato

<u>Do acompanhamento e fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia</u>	88
<u>Do modelo de gestão do contrato</u>	88
<u>Do gestor do contrato de obras e serviços de engenharia</u>	89
<u>Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia</u>	90

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246.

O fiscal de contrato deverá ser, preferencialmente, o servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

§ 1º O fiscal de contrato deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

§ 2º A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Regulamento.

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246. [...]

§ 3º O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

§ 4º A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato e especialmente:

I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246. [...]

- II - expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;
- III - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, às medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;
- IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;
- V - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;
- VI - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246. [...]

VII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

IX - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246. [...]

X - receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

XI - dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

XII - verificar a correta aplicação dos materiais;

XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246. [...]

XIV - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

XV - relatar ao gestor do contrato a ocorrência de infração na execução do contrato, passíveis de aplicação de sanção, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para decisão quanto à abertura de processo administrativo;

XVI - manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ARTs do CREA e/ou RRTs do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

6. Gestor e Fiscal de Contrato

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 246. [...]

XVII - visitar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

XVIII - verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

XIX - outras atividades compatíveis com a função.

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
 - ✓ Qualificação do planejamento da contratação
 - ✓ Estruturação da governança das contratações
 - ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
 - ✓ Inversão de fases da licitação como regra
 - ✓ Gestor e Fiscal de Contrato
- 7. Vigência de contratos continuados**
 8. Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
 9. Procedimentos auxiliares
 10. Diálogo competitivo
 11. Dignificando a relação público - privado

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

a) Regra geral:

Art. 248.

A duração dos contratos será a **prevista no termo de referência e no edital de licitação e seus anexos**, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a **cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários**, bem como a previsão no **plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.**

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

Em resumo (regra geral):

- **previsão no termo de referência e no edital de licitação e seus anexos;**
- **a cada exercício financeiro - disponibilidade de créditos orçamentários;**
- **mais de 1 exercício; e**
- **previsão no Plano Plurianual.**

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

b) 5 anos: serviços e fornecimentos contínuos

Art. 249.

A Administração poderá celebrar contratos com prazo de **até 5 (cinco) anos**, nas hipóteses de **serviços e fornecimentos contínuos**, observadas as seguintes diretrizes:

c) 10 anos: vigência máxima decenal

Art. 250.

Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos **poderão ser prorrogados sucessivamente**, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja previsão no termo de referência e no edital de licitação e seus anexos e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a contratada ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

c) 10 anos: prazo de até 10 anos

Art. 251.

A Administração poderá celebrar contratos com prazo de **até 10 (dez) anos** nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos **incisos V, XII e XVI do caput do art. 75** da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Veja a seguir o que trata a Lei nº 14.133/2021:

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

Art. 75.

É dispensável a licitação: [...]

IV - para contratação que tenha por objeto: [...]

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, **alta complexidade tecnológica e defesa nacional**;

g) **materiais de uso das Forças Armadas**, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

Art. 75. [...]

É dispensável a licitação: [...]

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, (Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências) observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

Art. 75. [...]

É dispensável a licitação: [...]

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o **Sistema Único de Saúde (SUS)**, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

Art. 75. [...]

É dispensável a licitação: [...]

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de **insumos estratégicos para a saúde** produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII deste caput, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
(Redação dada pela Lei nº 14.628, de 2023)

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

d) 10 e 35 anos

Art. 253.

Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração, os prazos serão de:

- até 10 anos, nos contratos sem investimento;
- até 35 anos, nos contratos com investimento.

e) 15 anos - vigência máxima de 15 (quinze) anos.

Art. 256.

O contrato que estabelecer a **operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação**, de que trata o Capítulo VII do Título IV deste Regulamento, poderá ter vigência máxima de 15 (quinze) anos.

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

f) Prazo indeterminado

Art. 252.

A Administração poderá estabelecer a vigência contratual por prazo indeterminado nos casos em que seja **usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio**, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

g) Prazo associado a escopo

Art. 254.

Na contratação que estabelecer a **conclusão de escopo predefinido**, o **prazo de vigência será automaticamente prorrogado** quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

7. Vigência de contratos continuados

Da duração dos contratos:

g) Prazo associado a escopo

Art. 255.

O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
 - ✓ Qualificação do planejamento da contratação
 - ✓ Estruturação da governança das contratações
 - ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
 - ✓ Inversão de fases da licitação como regra
 - ✓ Gestor e Fiscal de Contrato
 - ✓ Vigência de contratos continuados
8. **Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica**
 9. Procedimentos auxiliares
 10. Diálogo competitivo
 11. Dignificando a relação público - privado

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 75. [...]

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.



REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Da dispensa de licitação

Art. 19. As contratações por meio de dispensa de licitação serão instruídas pelo setor responsável pelas contratações, observadas as competências atribuídas ao setor, de acordo com os requisitos legais do dispositivo que as fundamentarem.

Parágrafo único. No tocante às dispensas de licitação pelo valor estimado da contratação, considerando-se os limites estabelecidos no art. 75, I, II e § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para os fins de que trata o § 1º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, considera-se “objeto de mesma natureza” aquele relativo a contratações que possam ser realizadas junto a fornecedores e prestadores de serviços que atuem no mesmo segmento de mercado, conforme partição econômica usualmente adotada para fins comerciais, empresariais e fiscais.

Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 75. [...]

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 75. [...]

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.



Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Art. 20. As contratações diretas referentes às hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderão ser realizadas por meio de sistema de dispensa eletrônica, devendo, em todo caso, o aviso de contratação direta, juntamente com a íntegra do Termo de Referência ou Projeto Básico, ser divulgado no Portal de Compras Município com vistas à obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, observando o prazo mínimo de antecedência de 3 (três) dias úteis.

§ 1º Havendo viabilidade técnica e administrativa, aplica-se o procedimento previsto no art. 20 deste Regulamento para as demais hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 2º Na hipótese prevista no caput deste artigo, o prazo de divulgação do aviso de contratação direta poderá ser reduzido.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 75. [...]

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
 - ✓ Qualificação do planejamento da contratação
 - ✓ Estruturação da governança das contratações
 - ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
 - ✓ Inversão de fases da licitação como regra
 - ✓ Gestor e Fiscal de Contrato
 - ✓ Vigência de contratos continuados
 - ✓ Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
- 9. Procedimentos auxiliares**
 - 10. Diálogo competitivo**
 - 11. Dignificando a relação público - privado**

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES	18
Do credenciamento	19
Da pré-qualificação.....	21
Do procedimento de manifestação de interesse	23
Do sistema de registro de preços	27
Da ata de registro de preços	29
Da alteração dos preços registrados	30
Do cancelamento do registro de preços	31
Do registro cadastral	32

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
- ✓ Qualificação do planejamento da contratação
- ✓ Estruturação da governança das contratações
- ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
- ✓ Inversão de fases da licitação como regra
- ✓ Gestor e Fiscal de Contrato
- ✓ Vigência de contratos continuados
- ✓ Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
- ✓ Procedimentos auxiliares
- 10. Diálogo competitivo**
- 11. Dignificando a relação público - privado**

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

Art. 126. O diálogo competitivo, conforme definição contida no Anexo I deste Regulamento, observará as regras e condições previstas em **edital**, que indicará:

- I - a **qualificação** exigida dos participantes;
- II - as **diretrizes** e formas de apresentação do trabalho;
- III - as condições de realização e a **remuneração** a ser concedida àquele ou àqueles que apresentarem a melhor ou melhores soluções;
- IV - o **número mínimo de interessados** a ser observado pela Administração para que haja o diálogo.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

Art. 126.[...] § 1º A habilitação dos licitantes deverá ocorrer antes da fase do diálogo.

§ 2º Para o estabelecimento do número mínimo de que trata o inciso IV do caput deste artigo, os critérios de seleção e de classificação devem obedecer a um padrão objetivo.

Art. 127.O procedimento do diálogo competitivo observará as seguintes fases, em sequência:

I - qualificação;

II - diálogo;

III - apresentação e julgamento das propostas.

§ 1º Nas fases da qualificação dos candidatos interessados em participar do diálogo e julgamento das propostas, as decisões tomadas pela Administração devem ocorrer com base em critérios objetivos.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

AQUI AS PORTAS SE FECHAM

§ 2º Os licitantes não habilitados ficam impedidos de participar da fase de diálogo.

§ 3º As fases previstas dos incisos I e III do caput deste artigo não poderão ser sigilosas e deverão ser estabelecidas no instrumento convocatório com rigidez e transparência.

§ 4º A fase relativa ao inciso III do caput deste artigo é a fase competitiva do certame.

§ 5º O diálogo só será tornado público na fase competitiva.



REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

FASE DE QUALIFICAÇÃO

Art. 128. A fase de qualificação inicia-se com a apresentação da candidatura dos interessados em participar da licitação.

§ 1º O instrumento convocatório estabelecerá o prazo máximo para as candidaturas.

§ 2º O candidato deverá, na fase de qualificação, demonstrar a capacidade de realizar o objeto da licitação, com as informações e documentos necessários previstos nos artigos 67 e 69 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e no instrumento convocatório.]

Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

ALTERAÇÃO DE PROPOSTAS

Art. 129. Não há óbice que as **propostas iniciais** dos licitantes sejam **alteradas** para se atingir a solução adequada à necessidade da Administração em função do diálogo mantido com a comissão especial designada pela autoridade adjudicatária.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PODE PARTICIPAR QUE NÃO FOI HABILITADO

Art. 130. Poderão participar da fase de diálogo os candidatos que forem habilitados na forma do § 2º do art. 128 deste Regulamento **e** os que preencherem os requisitos mínimos de qualificação estabelecidos no instrumento convocatório.

§ 1º Serão convidados para o diálogo os candidatos habilitados e qualificados na fase I de que trata o art. 127 ou, se houver previsão no instrumento convocatório, de acordo com o § 3º do art. 134, ambos deste Regulamento.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PODE PARTICIPAR QUE NÃO FOI HABILITADO

Art. 130. [...]

§ 2º Caso haja **mais de 3 (três) candidatos**, porém não tenha sido atingido o número mínimo de qualificados, a comissão especial poderá decidir pela **continuidade** do procedimento com o início do diálogo.

§ 3º O instrumento convocatório deverá prever requisitos mínimos para que se estabeleça se a solução oferecida pelos candidatos é aceitável, sob pena de desqualificação daqueles que oferecerem soluções impróprias para o atendimento das necessidades.

§ 4º Serão desqualificados aqueles que oferecerem **soluções impróprias** para o atendimento das necessidades.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PREMIAR QUEM NÃO É VENCEDOR

Art. 130. [...]

§ 5º O edital poderá prever a concessão de prêmio ou remuneração ao licitante que tiver sua solução escolhida e adotada pelo licitante vencedor.

§ 6º No caso previsto no § 5º do caput deste artigo, o valor do prêmio ou da remuneração bem como a forma de pagamento deverá constar no edital de seleção.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PREMIAR QUEM NÃO É VENCEDOR

Art. 130. [...]

§ 7º No caso em que a solução seja o resultado da mescla de mais de uma das soluções apresentadas durante o diálogo, conforme prevê o art. 133 deste Regulamento, o valor da remuneração de que trata o § 5º deste artigo deverá ser dividido entre aqueles que as apresentaram.

§ 8º O edital deverá prever que o licitante autor da solução adotada deverá ceder todos os direitos patrimoniais a ela relativos à Administração Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

SIGILO NO DIÁLOGO

Art. 131. O diálogo será realizado individualmente com cada um dos candidatos, e a Administração, até que seja encerrada esta fase, deverá garantir o sigilo relativo das soluções apresentadas pelos candidatos.

§ 1º A Administração poderá revelar pontos específicos da solução de um candidato aos demais somente sob a autorização do proponente.

§ 2º O tratamento aos candidatos deve preservar a isonomia com a igualdade de tratamento a todos os candidatos, de modo que as informações fornecidas não confirmem vantagens a nenhum dos candidatos.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

FASES E ENCERRAMENTO

Art. 132. A fase do diálogo poderá ser dividida em subfases, conforme critérios estabelecidos no instrumento convocatório, de modo que soluções possam ser eliminadas de forma gradativa.

Parágrafo único. O diálogo será encerrado quando a comissão especial designada concluir que houve uma ou mais soluções, ou quando concluir que não houve solução apta a atender às necessidades que a Administração esposou no instrumento convocatório.

Art. 133. Não há óbice, desde que os respectivos proponentes autorizem, que a solução seja o resultado da mescla de mais de uma das soluções apresentadas durante o diálogo.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PROPOSTA APÓS O DIÁLOGO

Art. 134. Finalizado o diálogo, a Administração deverá convocar os candidatos para apresentarem as respectivas propostas.

§ 1º As propostas a que se refere o caput deste artigo serão julgadas com base nos critérios previstos no instrumento convocatório.

§ 2º A fase de julgamento da proposta é restrita aos licitantes habilitados e qualificados na fase de qualificação.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PROPOSTA APÓS O DIÁLOGO

Art. 134. [...]

§ 3º No caso de subdivisão de fase, o instrumento convocatório poderá prever que os candidatos que forem desqualificados na primeira subfase da fase de diálogo, na forma do § 3º do art. 130 deste Regulamento, fiquem impedidos de participar da fase de julgamento das propostas.

§ 4º Como requisito para a contratação, o licitante mais bem classificado deverá apresentar a habilitação fiscal, social e trabalhista, conforme dispõe o art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

PUBLICIDADE POSTERIOR DO DIÁLOGO

§ 5º A comissão especial, após encerrada a fase do diálogo e antes da divulgação do edital de convocação dos licitantes aptos a participar da fase de julgamento das propostas, deverá anexar aos autos os registros e as gravações em áudio e vídeo realizados durante a negociação.

PUBLICIDADE DO EDITAL

Art. 135. A divulgação do edital deverá ocorrer da mesma forma que se deu a do instrumento convocatório e deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial do ente consorciado exercente da Presidência do BrC, em jornais de grande circulação e no sítio eletrônico do BrC.



REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

DO DIÁLOGO COMPETITIVO

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 136. Para o julgamento da proposta mais vantajosa na modalidade diálogo competitivo, deverão ser adotados os critérios de julgamento técnica e preço, melhor técnica ou, no caso de se visar um contrato de eficiência, o critério de maior retorno econômico.

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Art. 137. Eventuais impugnações e recursos relativos ao diálogo competitivo devem ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias a contar da respectiva publicação do último ato de cada uma das fases dispostas no art. 131 deste Regulamento, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Implantação de Nova
Regulamentação

Prof. Jacoby

- ✓ O significado deste momento; o significado deste trabalho
 - ✓ Qualificação do planejamento da contratação
 - ✓ Estruturação da governança das contratações
 - ✓ Gestão por competências e estruturação da área de contratações do BrC
 - ✓ Inversão de fases da licitação como regra
 - ✓ Gestor e Fiscal de Contrato
 - ✓ Vigência de contratos continuados
 - ✓ Atualização dos limites de dispensa de licitação por valor - dispensa eletrônica
 - ✓ Procedimentos auxiliares
 - ✓ Diálogo competitivo
- 11. Dignificando a relação público - privado**

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 162. A Administração deve estabelecer em seus editais os prazos máximos para realização da liquidação da despesa e do respectivo pagamento, observada a ordem cronológica de pagamento.

Parágrafo único. Nas hipóteses de substituição do instrumento de contrato por outro instrumento hábil, conforme dispõe o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, os prazos para liquidação e pagamento constarão de instrumento convocatório, de aviso de contratação direta ou de outro documento negocial com o mercado.

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 163. A ordem de pagamento das obrigações contratuais será subdividida pelas categorias de contratos previstas no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 2021:

§ 1º Não se sujeitarão à ordem cronológica referida neste artigo os pagamentos decorrentes de:

- I - seguro obrigatório e opcional de veículos, taxas anuais de licenciamento e multas veiculares;
- II - diárias e inscrições em cursos de aperfeiçoamento dos servidores;
- III - serviços prestados mediante concessão, como energia elétrica, água tratada e esgoto, telefonia fixa e móvel;
- IV - contratações fundamentadas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 164. A ordem cronológica terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o dia útil seguinte ao final do prazo para ateste da execução do objeto.

§ 1º O critério disposto no caput deste artigo não se aplica às hipóteses:

I - em que o ateste não ocorra por responsabilidade exclusiva do contratante na inexecução total do objeto, situação na qual o marco inicial apenas ocorrerá com o ateste, ainda que parcial do objeto;

II - pagamento antecipado, sem prejuízo da observância da ordem cronológica por categoria contratual.

§ 2º A despesa inscrita em restos a pagar não altera a posição da ordem cronológica de sua exigibilidade, não concorrendo com as liquidações do exercício corrente.

§ 3º O pagamento de indenizações pela Administração não exime da observância da ordem cronológica de exigibilidade, ainda que o contrato já se encontre encerrado.

Da ordem cronológica de pagamento

Seção V

Do pagamento por indenização

Art. 165. O pagamento de indenização ou ressarcimento deverá ser precedido do reconhecimento da obrigação de pagamento pela autoridade competente, devendo o processo ser instruído, no mínimo, com:

- I - pedido de indenização ou ressarcimento, instruído com nota fiscal, fatura ou documento equivalente;
- II - os documentos de habilitação jurídica do requerente;
- III - justificativa fundamentada do responsável da unidade competente pela demanda do produto ou serviço em que informe que os serviços foram regularmente prestados ou os bens foram regularmente entregues, discriminando a quantidade ou período efetivamente consumidos, e o respectivo reconhecimento expresso da dívida, com discriminação do seu valor;

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 165. [...]

IV - comprovante da existência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento da despesa;

V - manifestação do órgão jurídico sobre o pedido de indenização ou ressarcimento;

VI - manifestação do ordenador da despesa quanto ao pedido de indenização ou ressarcimento;

VII - comprovação de que o fato foi comunicado à unidade setorial de correição ou equivalente para avaliar os requisitos de admissibilidade de possível apuração da responsabilidade dos servidores que deram causa à despesa sem prévio procedimento de contratação.

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 165.[...]

Parágrafo único. Nos pedidos de indenização cujo objeto decorre de contrato expirado, o valor a ser indenizado não poderá ser superior àquele previsto no instrumento contratual, ressalvada a possibilidade de reajuste ou repactuação do preço de acordo com os critérios definidos na própria contratação encerrada.

UM PASSO A MAIS...

Ao receber a fatura ou atestar o serviço, contatar o financeiro, e informar formalmente:

Segundo os artigos 162 a 164 do Regulamento do BRC o pagamento observará a ordem cronológica. Neste momento este pagamento ocupará a ordem cronológica nº XXX e o pagamento é previsto para ocorrer no dia XXX. Caso não ocorra o depósito nesse dia, contate o gestor do contrato ou ligue para XXX.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Programa de integridade

Art. 348. Objetivando a promoção de um ambiente íntegro e confiável, o BrC deverá instituir programa de integridade, que deverá preencher os seguintes requisitos:

- I - comprometimento e apoio da Alta Administração;
- II - atuação da unidade de controle interno do próprio BrC como responsável pela estruturação, execução, monitoramento e atualização do programa de integridade;
- III - definição dos padrões de conduta ética e disciplinar a serem observados por todos os agentes públicos e privados envolvidos em contratações públicas;
- IV - análise, avaliação e gestão dos riscos relacionados às contratações públicas, com atenção prioritária aos casos de dispensa e inexigibilidade;

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Programa de integridade

Art. 348. [...]

V - implementação de controles preventivos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito das contratações públicas;

VI - transparência ativa de todas as medidas relacionadas ao programa de integridade, bem como das contratações;

VII - definição de procedimento padrão para o tratamento das denúncias recebidas e para a responsabilização de eventuais ilícitos, com a disponibilização dos recursos necessários e a garantia de autonomia dos responsáveis pelas apurações;

VIII - implementação das determinações do órgão central de controle interno da Administração e do Tribunal de Contas, bem como das recomendações da unidade de auditoria interna, quando houver.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Programa de integridade

Art. 349. No tocante à implantação do Programa de Integridade pelo licitante ou contratada:

I - nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigação do licitante vencedor implantar Programa de Integridade no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato;

II - em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desenvolvimento do Programa de Integridade pelo licitante servirá como um dos critérios de desempate;

III - na aplicação das sanções serão consideradas como atenuantes a implantação ou o aperfeiçoamento do Programa de Integridade;

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Art. 349. [...]

IV - a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade será condição de reabilitação do licitante ou contratada a quem seja imputada a sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do *caput* do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Na hipótese do inciso I do *caput* deste artigo, o edital deverá prever multas gradativas, no caso de descumprimento do prazo estabelecido.

§ 2º Cabe ao órgão de assessoramento jurídico definir os critérios mínimos para aferição da efetividade e utilidade do Programa de Integridade da contratada, para que tal documento possa ser considerado nas hipóteses deste artigo.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Da formalização do recebimento do objeto

NOVO PRAZO

Art. 150. Salvo quando houver disposição diversa em contrato, o objeto do contrato será recebido: [...]

§ 2º O contrato, ou termo que o substituir, deverá prever prazo para o recebimento provisório e o definitivo, sendo este último preferencialmente inferior a 30 (trinta) dias.

A NOVA REGRA GERAL

Art. 151. É vedada a designação do mesmo servidor para atuar nos recebimentos provisório e definitivo do objeto.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

Prazo para decidir

NOVO PRAZO

Art. 242. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por este Regulamento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

José de Alencar

Muito obrigado pela oportunidade de servi-los.